

1. Аттестации подлежат юридические лица на право:
 - 1) проведения экспертизы промышленной безопасности;
 - 2) подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности;
 - 3) проведения экспертизы в области взрывных работ;
 - 4) разработки декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта **исключен Законом РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);**
 - 5) проведения технического обслуживания газопотребляющих систем.
 - 6) проведения монтажа, технического обслуживания, технического диагностирования, технического освидетельствования и ремонта лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью.

2. Аттестация юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности проводится в порядке, определяемом уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

3. **исключен Законом РК от 06.04.2024 № 71-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

4. По итогам рассмотрения уполномоченный орган в области промышленной безопасности принимает решение о выдаче аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности (далее – аттестат) или об отказе в выдаче аттестата.

5. Исключен Законом РК от 25.11.2019 № 272-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6. В выдаче аттестата может быть отказано по причине несоответствия заявителя требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, аттестуемым на право проведения работ в области промышленной безопасности.

При устранении юридическим лицом указанной причины заявление об аттестации рассматривается на общих основаниях.

7. Срок действия аттестата составляет пять лет.

В случае осуществления организацией, аттестованной уполномоченным органом в области промышленной безопасности на право проведения работ в области промышленной безопасности (далее – аттестованная организация), деятельности с нарушением требований законодательства Республики Казахстан о гражданской защите, в том числе с предоставлением недостоверной информации в документе, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, указанная организация привлекается к административной ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Лишение аттестата осуществляется в судебном порядке в случае неустранения причин, по которым было приостановлено действие аттестата.

Аттестат прекращает действие в случаях:

1) представления аттестованной организацией заявления с просьбой о прекращении действия аттестата;

2) истечения срока его действия;

3) ликвидации юридического лица;

4) лишения аттестата.

8. Информация об аттестованных организациях или прекращении действия аттестата размещается уполномоченным органом в области промышленной безопасности на его интернет-ресурсе и (или) публикуется в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан.

Уполномоченный орган в области промышленной безопасности ведет реестр выданных и прекративших свое действие аттестатов.

Статья 73. Экспертиза промышленной безопасности

1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат:

1) опасные технические устройства, указанные в пункте 2 статьи 71 настоящего Закона;
2) технологии, технические устройства, материалы, применяемые на опасных производственных объектах, за исключением строительных материалов, применяемых на опасных производственных объектах;

3) декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта;

3) исключен Законом РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

4) производственные здания, технологические сооружения опасных производственных объектов;

4) исключен Законом РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

5) юридические лица на соответствие заявленным видам работ, требованиям промышленной безопасности при получении аттестата;

5) исключен Законом РК от 06.04.2024 № 71-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

6) проекты строительства новых, а также реконструкции (расширения, технического перевооружения, модернизации) и капитального ремонта существующих опасных производственных объектов, осуществляемой в ходе комплексной вневедомственной экспертизы в порядке, установленном настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

6) исключен Законом РК от 28.10.2015 № 366-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

7) проектные документы, подлежащие экспертизе в области промышленной безопасности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".

2. Экспертизу промышленной безопасности проводят аттестованные организации, независимые от организации - заявителя, за счет средств организации - заявителя.

3. Результатом проведения экспертизы промышленной безопасности является экспертное заключение.

Статья 74. Выдача разрешений на
применение технологий,
технических устройств,
материалов, применяемых на
опасных производственных
объектах, опасных технических
устройств

1. Для получения разрешения на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств, в том числе иностранного происхождения, заявитель представляет в уполномоченный орган в области промышленной безопасности заявление в форме электронного документа с краткой информацией о назначении технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств и области их применения и электронную копию экспертного заключения о соответствии технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств требованиям промышленной безопасности.

Юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан для получения разрешения на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств представляют в уполномоченный орган в области промышленной безопасности:

1) заявление с краткой информацией о назначении технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств и области их применения;

2) экспертное заключение о соответствии технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств требованиям промышленной безопасности.

2. При соответствии технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств, требованиям промышленной безопасности уполномоченный орган в области промышленной безопасности выдает разрешение на их применение в течение пятнадцати календарных дней.

3. Выдача разрешений не требуется на применение узлов, деталей, приборов, комплектующих изделий, запасных частей, входящих в состав технических устройств.

Пункт 4 изложен в редакции Закона РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.)

4. При выявлении в процессе эксплуатации несоответствия технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств требованиям промышленной безопасности разрешение на их применение отзывается уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

Пункт 5 изложен в редакции Закона РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.)

5. Учет выданных, отозванных разрешений на применение технологий, технических устройств, материалов, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

Пункт 6 изложен в редакции Закона РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.)

6. Информация о технологиях, технических устройствах, материалах, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройствах, допущенных к применению на территории Республики Казахстан, размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

**Статья 75. Выдача разрешений на
постоянное применение
взрывчатых веществ и изделий на
их основе, производство
взрывных работ**

1. Для получения разрешения на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе, в том числе иностранного происхождения, заявитель представляет в уполномоченный орган в области промышленной безопасности заявление в форме электронного документа с приложением электронных копий акта приемочных испытаний опытной партии и экспертного заключения аттестованной организации.

2. В состав комиссии по проведению испытаний должны быть включены представители заявителя, аттестованной организации и уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

3. Разрешение на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе выдается уполномоченным органом в области промышленной безопасности после проведения комплекса испытаний, включающего в себя:

1) контрольные испытания на соответствие взрывчатых веществ и изделий на их основе требованиям, установленным в технической документации на их изготовление и применение, в том числе требованиям промышленной безопасности;

2) приемочные испытания в производственных условиях.

4. Разрешение на производство взрывных работ выдается территориальным подразделением уполномоченного органа в области промышленной безопасности. Порядок выдачи разрешения на производство взрывных работ определяется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

**Статья 76. Обязательное
декларирование промышленной
безопасности опасного
производственного объекта**

1. Обязательному декларированию промышленной безопасности подлежат опасные производственные объекты, соответствующие критериям отнесения опасных производственных объектов к декларируемым, утвержденным Правительством Республики Казахстан.

2. Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта (далее - декларация) разрабатывается для проектируемых и действующих опасных производственных объектов.

3. Разработка декларации осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, самостоятельно..

4. Декларация утверждается руководителем организации, эксплуатирующей опасный производственный объект.

Руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, несет ответственность за своевременность представления, полноту и достоверность сведений, содержащихся в декларации, установленную законами Республики Казахстан.

5. Декларация подлежит экспертизе в аттестованной организации, предоставляющей право разработки декларации (Исключен Законом РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)).

6. Рассмотрение документов для присвоения регистрационного шифра декларации осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

Уполномоченный орган в области промышленной безопасности, рассмотрев представленные документы, принимает решение о регистрации декларации либо представляет мотивированный отказ.

Декларация, зарегистрированная уполномоченным органом в области промышленной безопасности, хранится в уполномоченном органе в области промышленной безопасности в форме электронного документа.

7. Эксплуатация опасного производственного объекта без декларации, зарегистрированной уполномоченным органом в области промышленной безопасности, запрещается.

8. Сведения об опасных производственных объектах, по которым зарегистрированы декларации промышленной безопасности, размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

9. В случае изменения условий, влияющих на обеспечение промышленной безопасности, включая случаи модернизации или перепрофилирования опасного производственного объекта, декларация подлежит изменению.

При внесении изменений в декларацию она подлежит повторной регистрации в срок не позднее трех месяцев после внесения изменений.

Статья 77. Постановка на учет и снятие с учета опасных технических устройств

1. Для постановки на учет, снятия с учета опасного технического устройства руководитель организации, эксплуатирующей опасное техническое устройство, подает заявление в территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

2. В заявлении указывается основание идентификации опасного технического устройства для постановки или снятия с учета.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.)

3. Постановка на учет, снятие с учета опасного технического устройства осуществляются в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления с выдачей уведомления о постановке на учет, снятии с учета опасного технического устройства.

При постановке на учет, снятии с учета опасного технического устройства производится соответствующая запись в журнале учета опасных технических устройств территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности и паспорте опасного технического устройства.

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с Законом РК от 29.09.14 г. № 239-V

4. Порядок постановки на учет и снятия с учета опасных технических устройств объектов жилищно-коммунального хозяйства определяется местным исполнительным органом.

**Статья 78. Согласование
проектной документации на
строительство, расширение,
реконструкцию, модернизацию,
консервацию и ликвидацию
опасных производственных
объектов**

1. Проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта, размещаемого в пределах двух и более областей, а также стратегических объектов согласовывается с Главным государственным инспектором Республики Казахстан по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности или его заместителями.

Проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию иных опасных производственных объектов согласовывается с главным государственным инспектором области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности или его заместителями.

Проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов на объектах социальной инфраструктуры согласовывается с государственным инспектором городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) по государственному контролю и надзору за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры.

2. Порядок рассмотрения и согласования проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов регулируется правилами согласования проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта организациями, эксплуатирующими опасный производственный объект.

3. Исключен Законом РК от 01.04.2021 [№ 26-VII](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

4. При внесении изменений в проектную документацию проведение повторного согласования обязательно.

**Статья 79. Подготовка,
переподготовка специалистов,
работников опасных
производственных объектов и иных
организаций по вопросам
промышленной безопасности**

1. Обеспечение подготовки, переподготовки специалистов, работников опасных производственных объектов по вопросам промышленной безопасности возлагается на руководителей организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

Обеспечение подготовки, переподготовки специалистов, работников аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, по вопросам промышленной безопасности возлагается на руководителей этих организаций.

Подготовка, переподготовка осуществляются путем проведения обучения и последующей проверки знаний (экзаменов).

2. Обучение и проверка знаний (экзамены) специалистов, работников опасных производственных объектов, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, производятся в учебном центре опасного производственного объекта или учебной организации при наличии у них аттестата, предоставляющего право на подготовку, переподготовку специалистов, работников в области промышленной безопасности.

3. Организации, аттестованные на право подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности, для проведения обучения разрабатывают учебный план и программы обучения работников требованиям промышленной безопасности, которые утверждаются их руководителем.

4. Подготовка подлежат технические руководители, специалисты и работники, участвующие в технологическом процессе опасного производственного объекта, эксплуатирующие, выполняющие техническое обслуживание, техническое освидетельствование, монтаж и ремонт опасных производственных объектов, поступающее на работу на опасные производственные объекты, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах:

1) должностные лица, ответственные за безопасное производство работ на опасных производственных объектах, а также работники, выполняющие работы на них, - ежегодно с предварительным обучением по десятичасовой программе;

2) технические руководители, специалисты и инженерно-технические работники - один раз в три года с предварительным обучением по сорокачасовой программе.

5. Переподготовке подлежат технические руководители, специалисты и работники, участвующие в технологическом процессе опасного производственного объекта, эксплуатирующие, выполняющие техническое обслуживание, техническое освидетельствование, монтаж и ремонт опасных производственных объектов, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, с предварительным обучением по десятичасовой программе в следующих случаях:

1) при введении в действие нормативных правовых актов Республики Казахстан в сфере гражданской защиты, устанавливающих требования промышленной безопасности, или при внесении изменений и (или) дополнений в нормативные правовые акты Республики Казахстан в сфере гражданской защиты, устанавливающие требования промышленной безопасности;

2) при назначении на должность или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют от руководителя или специалиста дополнительных знаний по безопасности;

3) при нарушении требований промышленной безопасности;

4) при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрении новых технологических процессов;

5) по требованию уполномоченного органа в области промышленной безопасности или его территориальных подразделений при установлении ими недостаточных знаний требований промышленной безопасности.

6. Организация и проведение проверок знаний (экзаменов) у специалистов, работников опасных производственных объектов, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, обеспечиваются их руководителями в соответствии с утвержденными графиками. Лица, подлежащие проверке знаний, должны быть ознакомлены с графиком.

7. Для проведения проверки знаний специалистов, работников организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, приказом (распоряжением) руководителя организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, или учебной организации создаются постоянно действующие экзаменационные комиссии, которые возглавляются руководителем или заместителем руководителя учебного центра организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, или учебной организации.

Пункт 8 изложен в редакции Закона РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.)

8. Руководители юридических лиц, декларирующих промышленную безопасность, а также члены постоянно действующих экзаменационных комиссий указанных юридических лиц сдают экзамены один раз в три года в порядке, установленном уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

Руководители и члены постоянно действующих экзаменационных комиссий иных юридических лиц сдают экзамены один раз в три года комиссии территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности под председательством главного государственного инспектора области, города республиканского значения, столицы по государственному надзору в области промышленной безопасности или его заместителя.

9. Не допускается проверка знаний экзаменационной комиссией в составе менее трех человек.

10. Экзаменационные билеты и (или) электронные программы тестирования разрабатываются учебными организациями и утверждаются их руководителями.

11. Результаты проверки знаний оформляются протоколами. Протоколы проверки знаний сохраняются до очередной проверки знаний.

Пункт 12 изложен в редакции Закона РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.)

12. Лицам, сдавшим экзамены, выдаются удостоверения единого образца, установленного уполномоченным органом в области промышленной безопасности, подписанные председателем экзаменационной комиссии.

13. Удостоверение действительно на территории Республики Казахстан на период указанных в нем сроков.

14. Лица, не сдавшие экзамены, проходят повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца.

15. Лица, не сдавшие экзамен, к работе не допускаются.

16. Лица, имеющие просроченные удостоверения, должны сдать экзамен в течение одного месяца после допуска к работе.

17. Расходы по организации обучения, в том числе по оплате труда членов экзаменационной комиссии, возлагаются на организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, аттестованные, проектные организации и иные организации, привлекаемые для работы на опасных производственных объектах.

Статья 80. План ликвидации аварий

1. На опасном производственном объекте разрабатывается план ликвидации аварий.

2. В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по спасению людей, действия руководителей и работников, аварийных спасательных служб и формирований.

3. План ликвидации аварий содержит:

1) оперативную часть;

2) распределение обязанностей между работниками, участвующими в ликвидации аварий, последовательность действий;

3) список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае аварии и участвующих в ее ликвидации.

4. План ликвидации аварий утверждается руководителем организации и согласовывается с профессиональными аварийно-спасательными службами и (или) формированиями.

Статья 81. Учебные тревоги и противоаварийные тренировки

1. На опасном производственном объекте проводятся учебные тревоги и противоаварийные тренировки по плану, утвержденному руководителем организации.

О проведении учебных тревог организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, письменно информирует территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности не позднее десяти рабочих дней до даты их проведения.

2. Учебная тревога проводится техническим руководителем организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, совместно с представителями территориального подразделения ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности и профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности.

Противоаварийная тренировка проводится с работниками по каждой позиции плана ликвидации аварии.

3. Итоги учебной тревоги, противоаварийной тренировки оформляются актом. Контроль за исполнением изложенных в акте предложений возлагается на руководителя организации, эксплуатирующей опасный производственный объект.

Сноска. Статья 81 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 [№ 239-V](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.04.2021 [№ 26-VII](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 [№ 196-VIII](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В заголовок раздела 15 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 [№ 196-VIII](#) ([вводится](#) в действие с 01.01.2026).

Глава 15. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ ИНЦИДЕНТОВ, АВАРИЙ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

Статья 82. Действия организации,
осуществляющей эксплуатацию
опасного производственного
объекта, при инциденте, аварии

1. Организация, осуществляющая эксплуатацию опасного производственного объекта, при инциденте:

1) немедленно информирует о возникновении опасных производственных факторов и произошедшем инциденте работников, население, попадающее в расчетную зону чрезвычайной ситуации, территориальное подразделение **ведомства** уполномоченного органа в области промышленной безопасности, местные исполнительные органы;

2) **исключен Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

3) проводит расследование инцидента;

4) разрабатывает и осуществляет мероприятия по предотвращению инцидентов;

5) ведет учет произошедших инцидентов.

2. Организация, осуществляющая эксплуатацию опасного производственного объекта, при аварии:

1) немедленно информирует о произошедшей аварии работников, профессиональную аварийно-спасательную службу в области промышленной безопасности, **территориальный орган** уполномоченного органа и территориальное подразделение **ведомства** уполномоченного органа в области промышленной безопасности, местные исполнительные органы, а при возникновении опасных производственных факторов – население, попадающее в расчетную зону чрезвычайной ситуации;

в подпункте 1) пункта 2:

слова "территориальное подразделение ведомства" заменить словами "территориальный орган";

после слов "и территориальное подразделение" дополнить словом "ведомства";

2) предоставляет комиссии по расследованию аварии всю информацию, необходимую для осуществления своих полномочий;

3) осуществляет мероприятия, обеспечивающие безопасность работы комиссии.

Сноска. Статья 82 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 83. Задачи и **основание** расследования аварии или инцидента

в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-
VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

1. Задачами расследования аварии или инцидента являются выяснение обстоятельств, предшествовавших им, установление их причин, характера нарушений условий эксплуатации технических устройств, технологических процессов, нарушений требований промышленной безопасности, определение мероприятий по ликвидации последствий и предотвращению подобных аварий или инцидентов, материального ущерба, причиненного аварией или инцидентом.

Пункт 2 предусматривается в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

~~2. Расследование аварии или инцидента проводится соответствующей комиссией.~~

в статье 83:

заголовок после слова "Задачи" дополнить словами "и основание";

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Основанием для расследования, проводимого соответствующей комиссией, является авария или инцидент на опасных производственных объектах, опасных технических устройствах.";

Статья 84. Создание комиссии по расследованию аварии или инцидента

1. Для расследования аварии уполномоченный орган в области промышленной безопасности или **территориальное подразделение его ведомства** создает комиссию во главе с его представителем.

В состав комиссии, проводящей расследование аварии, включаются представители:
местного исполнительного органа;

организации, эксплуатирующей опасный производственный объект;

В абзац 4 части 2 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

профессиональной аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности ~~или профессиональной объектовой аварийно-спасательной службы~~ в области промышленной безопасности.

Кандидатуры для включения в состав комиссии предлагаются в срок не позднее двадцати четырех часов с момента получения информации о возникновении аварии в территориальное подразделение **ведомства** уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

1-1. Уполномоченный орган в области промышленной безопасности или **территориальное подразделение его ведомства** уведомляют о расследовании аварии государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, по месту нахождения субъекта (объекта) контроля и надзора в течение следующего рабочего дня после начала работы комиссии.

2. Расследование аварии на опасном производственном объекте с групповым несчастным случаем, при котором погибло более пяти человек, проводится государственной комиссией, создаваемой Правительством Республики Казахстан.

Правительство Республики Казахстан вправе создавать государственную комиссию по расследованию аварии на опасном производственном объекте и по иным основаниям.

3. Расследование инцидентов проводится комиссией организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, возглавляемой ее техническим руководителем.

В состав комиссии по расследованию инцидентов включаются представители организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, а также иные лица по решению ее руководителя.

Сноска. Статья 84 в редакции Закона РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 06.04.2024 № 71-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в пункте 1:

в части первой слова "его территориальное подразделение" заменить словами "территориальное подразделение его ведомства";

в абзаце четвертом части второй слова "или профессиональной объектовой аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности" исключить;

часть третью после слов "территориальное подразделение" дополнить словом "ведомства";

в пункте 1-1 слова "его территориальное подразделение" заменить словами "территориальное подразделение его ведомства";

Статья 85. Комиссия по
расследованию аварии или
инцидента, ее полномочия

1. Для расследования аварии уполномоченный орган в области промышленной безопасности или **территориальное подразделение его ведомства** создает комиссию во главе с его представителем.

В состав комиссии, проводящей расследование аварии, включаются представители:
местного исполнительного органа;

организации, эксплуатирующей опасный производственный объект;

В абзац 4 части 2 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

профессиональной аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности
~~или профессиональной объектовой аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности.~~

Кандидатуры для включения в состав комиссии предлагаются в срок не позднее двадцати четырех часов с момента получения информации о возникновении аварии в территориальное подразделение **ведомства** уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

1-1. Уполномоченный орган в области промышленной безопасности или **территориальное подразделение его ведомства** уведомляют о расследовании аварии государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, по месту нахождения субъекта (объекта) контроля и надзора в течение следующего рабочего дня после начала работы комиссии.

2. Расследование аварии на опасном производственном объекте с групповым несчастным случаем, при котором погибло более пяти человек, проводится государственной комиссией, создаваемой Правительством Республики Казахстан.

Правительство Республики Казахстан вправе создавать государственную комиссию по расследованию аварии на опасном производственном объекте и по иным основаниям.

3. Расследование инцидентов проводится комиссией организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, возглавляемой ее техническим руководителем.

В состав комиссии по расследованию инцидентов включаются представители организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, а также иные лица по решению ее руководителя.

Сноска. Статья 84 в редакции Закона РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 06.04.2024 № 71-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в статье 84:

в пункте 1:

в части первой слова "его территориальное подразделение" заменить словами "территориальное подразделение его ведомства";

в абзаце четвертом части второй слова "или профессиональной объектовой аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности" исключить;

часть третью после слов "территориальное подразделение" дополнить словом "ведомства";

в пункте 1-1 слова "его территориальное подразделение" заменить словами "территориальное подразделение его ведомства";

Статья 86. Оформление результатов расследования аварии или инцидента

1. По итогам проведения расследования аварии комиссия в срок не позднее тридцати календарных дней с даты его назначения составляет акт расследования аварии и готовит иные материалы расследования аварии.

Срок проведения расследования аварии может быть продлен только один раз руководителем органа, назначившим комиссию, приказом (распоряжением) с указанием причин продления на основании служебной записки председателя комиссии, но не более чем на тридцать календарных дней.

2. Акт расследования аварии подписывается членами комиссии.

В случае отказа члена комиссии от подписания акта расследования аварии председателем комиссии в акте расследования аварии в присутствии членов комиссии производится соответствующая запись. Член комиссии имеет право письменно изложить свое особое мнение, которое прилагается к акту расследования аварии, до его подписания председателем комиссии.

3. Акт расследования аварии и иные материалы по решению комиссии представляются организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, для подписания и направления в соответствии с пунктом 4 статьи 87 настоящего Закона, а также всем членам комиссии.

4. Главный государственный инспектор Республики Казахстан по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности вправе принять решение о пересмотре акта расследования аварии в случае установления фактов нарушения порядка расследования, повлиявших на его результаты, или оснований считать выводы и заключение комиссии ошибочными.

5. По итогам проведения расследования инцидента комиссией составляется акт расследования инцидента.

6. Акт расследования инцидента подписывается членами комиссии.

В случае отказа члена комиссии от подписания акта расследования инцидента председателем комиссии в акте расследования инцидента в присутствии членов комиссии производится соответствующая запись. Член комиссии имеет право письменно изложить свое особое мнение, которое прилагается к акту расследования инцидента, до его подписания председателем комиссии.

7. Акт расследования инцидента и иные материалы по решению комиссии направляются организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, в соответствии с пунктом 4 статьи 87 настоящего Закона, а также всем членам комиссии.

8. В акте расследования аварии или инцидента указываются:
сведения об организации, эксплуатирующей опасный производственный объект (наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес регистрации по месту жительства индивидуального предпринимателя);

наименование опасного производственного объекта, его место нахождения;
причины и обстоятельства аварии или инцидента;
размер причиненного вреда (ущерба);
допущенные нарушения требований промышленной безопасности;
принятые меры по локализации и ликвидации аварии или инцидента и их последствий;
мероприятия, которые должны быть проведены по результатам расследования аварии или инцидента;

предложения по предотвращению подобных аварий или инцидентов при эксплуатации опасного производственного объекта;

иные сведения об аварии или инциденте по решению комиссии.

пункт 8 дополнить частями второй, третьей и четвертой следующего содержания:

"Сроки устранения выявленных нарушений по итогам расследования аварий определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность их исполнения.

До истечения сроков, предусмотренных актом расследования аварий, организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты, предоставляет в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности информацию об устранении выявленных нарушений с приложением материалов, подтверждающих факт устранения нарушений.

Непредоставление информации или неустранение в полном объеме в установленный срок выявленных нарушений является основанием для проведения внеплановой проверки согласно подпункту 1) пункта 7 статьи 39-2 настоящего Закона.";

дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. По итогам проведения расследования аварий в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, допустивших нарушения, принимаются меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.";

Пункт 8 предусматривается дополнить частями второй, третьей и четвертой в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

Статью 86 предусматривается дополнить пунктом 9 в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2026).

Сноска. Статья 86 в редакции Закона РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными законами РК от 30.12.2021 № 95-VII (вводится в действие с 01.01.2023); от 06.04.2024 № 71-VIII (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 87. Действия организации,
эксплуатирующей опасный
производственный объект, после
проведения расследования аварии

1. По результатам расследования аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, в течение десяти календарных дней разрабатывает и утверждает план мероприятий по ликвидации последствий аварии и предотвращению подобных аварий.

2. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, в течение пяти рабочих дней направляет утвержденный план мероприятий по ликвидации последствий аварии и предотвращению подобных аварий в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

3. В случае возникновения аварии из-за конструктивных недостатков технических устройств организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, направляет рекламацию изготовителю, а ее копию – в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

4. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, направляет акт расследования аварии и иные материалы по решению комиссии в уполномоченный орган в области промышленной безопасности и территориальное подразделение его **ведомства**, а также при наличии законных оснований в правоохранительные и заинтересованные государственные органы.

в статье 87:

пункты 2 и 3 после слов "территориальное подразделение" дополнить словом "ведомства";

в пункте 4 слова "его территориальное подразделение" заменить словами "территориальное подразделение его ведомства";

Сноска. Статья 87 в редакции Закона РК от 01.04.2021 № 26-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 88. Расходы по расследованию аварии

Все расходы, связанные с расследованием аварии, несет организация, эксплуатирующая опасный производственный объект.

Статья 88-1. Расследование аварии или инцидента опасных технических устройств

в соответствии с Законом РК от 24.06.2025
№ 196-VIII (вводится в действие с
01.01.2026).

главу 15 дополнить статьей 88-1 следующего содержания:

"Статья 88-1. Расследование аварии или инцидента опасных технических устройств

Расследование аварии или инцидента опасных технических устройств проводится в соответствии с настоящей главой.";

РАЗДЕЛ 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЗЕРВ

Глава 16. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЗЕРВА

Статья 89. Система государственного резерва

Систему государственного резерва образуют уполномоченный орган в области государственного материального резерва, структурное подразделение в области государственного резерва и его подведомственные организации.

Сноска. Статья 89 в редакции Закона РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным Законом РК от 25.05.2020 № 332-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 90. Назначение государственного резерва

Государственный резерв создается и используется в целях:

- 1) обеспечения мобилизационных нужд;
- 2) принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- 3) оказания регулирующего воздействия на рынок;
- 4) оказания помощи беженцам;
- 5) оказания гуманитарной помощи.

Статья 91. Правовой статус материальных ценностей государственного резерва

1. Запасы материальных ценностей государственного резерва независимо от места их хранения являются республиканской собственностью.

2. В случае предполагаемого обременения пунктов хранения материальных ценностей государственного резерва и (или) объектов, на которых размещены материальные ценности государственного резерва, правами организаций с иностранным участием материальные ценности по решению Правительства Республики Казахстан размещаются в других пунктах хранения материальных ценностей государственного резерва с соблюдением режима секретности.

пункт 2 статьи 91 после слов "пунктов хранения", "пунктах хранения" дополнить соответственно словами "материальных ценностей государственного резерва", "материальных ценностей государственного резерва";

Сноска. Статья 91 с изменением, внесенным Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 91-1. Номенклатура и объемы хранения материальных ценностей государственного резерва

в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Номенклатура и объемы хранения материальных ценностей государственного резерва формируются на основании предложений:

1) Подпункт 1) вводится в действие с 01.01.2027 Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).

2) уполномоченного органа для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

3) заинтересованных государственных органов для оказания регулирующего воздействия на рынок, гуманитарной помощи и помощи беженцам.

Сноска. Глава 16 дополнена статьей 91-1 в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 92. Размещение заказов на поставку материальных ценностей в государственный резерв

1. Заказы на поставку материальных ценностей в государственный резерв размещаются среди поставщиков за счет бюджетных средств в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

1-1. Поставка материальных ценностей государственного резерва, входящих в состав государственного оборонного заказа, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе.

В пункт 2 предусматривается изменение Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2027).

2. Заказчиком на поставку материальных ценностей в государственный резерв выступает уполномоченный орган в области государственного материального резерва, за исключением положения, предусмотренного пунктом 2 статьи 96-1 настоящего Закона.

3. Материальные ценности, поставляемые в государственный резерв, должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования на весь срок хранения.

3-1. Уполномоченный орган в области государственного материального резерва организует проведение исследований (испытаний) материальных ценностей, поставляемых и находящихся на хранении в государственном резерве, на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан.

Пункт 3-1 предусматривается дополнить частью второй в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2027).

Проведение исследований (испытаний) пищевой продукции осуществляется государственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и (или) ветеринарии.

Проведение исследований (испытаний) иных материальных ценностей государственного резерва осуществляется аккредитованными испытательными лабораториями.

Финансирование исследований (испытаний) материальных ценностей государственного резерва осуществляется за счет бюджетных средств.

4. Нормативы хранения материальных ценностей государственного резерва разрабатываются подведомственной организацией системы государственного резерва и утверждаются уполномоченным органом в области государственного материального резерва.

Часть 2 пункта 4 вводится в действие с 01.01.2027 Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).

Сноска. Статья 92 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 25.05.2020 № 332-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 93. Размещение материальных ценностей государственного резерва

1. Материальные ценности государственного резерва хранятся в пунктах хранения материальных ценностей государственного резерва, подведомственных организациях системы государственного резерва и организациях, которым установлены мобилизационные заказы, на договорной основе.

2. Пункты хранения материальных ценностей государственного резерва, подведомственные организации системы государственного резерва и организации, которым установлены мобилизационные заказы, несут ответственность за качественную и количественную сохранность переданных на хранение материальных ценностей государственного резерва.

2-1. Порядок поставки и хранения материальных ценностей государственного резерва, а также критерии к пунктам хранения материальных ценностей государственного резерва устанавливаются правилами оперирования материальными ценностями государственного материального резерва.

3. Организации, которым установлены мобилизационные заказы, указываются в номенклатуре и объемах хранения материальных ценностей государственного резерва.

4. Организации, которым установлены мобилизационные заказы, обязаны обеспечить хранение, перемещение, своевременное освежение материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с мобилизационными заказами, а также их отпуск при реализации.

Организации, которым установлены мобилизационные заказы, осуществляют освежение материальных ценностей мобилизационного резерва на договорной основе с последующей закладкой в мобилизационный резерв материальных ценностей в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного резерва.

В случае последующего снятия с них мобилизационных заказов и разбронирования материальных ценностей мобилизационного резерва их хранение осуществляется до полного выпуска из государственного резерва.

5. Пункты хранения материальных ценностей государственного резерва, подведомственные организации системы государственного резерва и организации, которым установлены мобилизационные заказы, представляют отчеты о наличии и движении материальных ценностей государственного резерва.

Часть 2 пункта 5 вводится в действие с 01.01.2027 Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).

6. Т пункты хранения материальных ценностей государственного резерва и организации, которым установлены мобилизационные заказы, в случаях изменения их профиля, реорганизации, приватизации либо ликвидации уведомляют в течение пяти рабочих дней после принятия решения о проведении указанных процедур уполномоченный орган в области государственного материального резерва и соответствующие центральные исполнительные органы.

Сноска. Статья 93 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 25.05.2020 № 332-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 17. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЗЕРВА

Статья 94. Основания использования и порядок выпуска материальных ценностей из государственного резерва

1. Использование материальных ценностей государственного резерва для мобилизационных нужд осуществляется на основе мобилизационных планов Республики Казахстан, государственных органов, административно-территориальных единиц и организаций.

2. Использование материальных ценностей государственного резерва для оказания регулирующего воздействия на рынок, помощи беженцам и гуманитарной помощи осуществляется по решению Правительства Республики Казахстан.

3. Пункт 3 вводится в действие с 01.01.2027 Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).

Сноска. Статья 94 – в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

~~3. Использование материальных ценностей государственного резерва для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий осуществляется по решению уполномоченного органа, а в случае использования материальных ценностей мобилизационного резерва – по согласованию с центральными исполнительными органами, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан, выполняющими мобилизационное задание;~~

**Статья 94-1. Порядок выпуска
материальных ценностей из
государственного резерва
в соответствии с Законом РК от
25.05.2020 № 332-VI (вводится в
действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого
официального опубликования)**

1. Выпуск материальных ценностей из государственного резерва осуществляется в порядке:

- 1) освежения;
- 2) заимствования;
- 3) разбронирования.

2. Порядок выпуска материальных ценностей из государственного резерва устанавливается правилами оперирования материальными ценностями государственного материального резерва, за исключением выпуска в порядке освежения и разбронирования при изменении номенклатуры, который регулируется правилами выпуска материальных ценностей из государственного материального резерва в порядке освежения и разбронирования.

3. Пункты хранения материальных ценностей государственного резерва осуществляют освежение материальных ценностей государственного резерва на договорной основе с последующей закладкой в государственный резерв материальных ценностей в соответствии с номенклатурой и объемами хранения материальных ценностей государственного резерва.

4. При выпуске материальных ценностей из государственного резерва в порядке заимствования получатель предоставляет гарантии банков второго уровня в порядке, определяемом уполномоченным органом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

5. Выпуск материальных ценностей из государственного резерва в порядке разбронирования при изменении номенклатуры осуществляется уполномоченным органом в области государственного материального резерва на основании решения Правительства Республики Казахстан о выпуске материальных ценностей из государственного резерва в порядке разбронирования.

Часть вторая пункта 5 вводится в действие с 01.01.2027 Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).

Выпуск материальных ценностей из государственного резерва в порядке разбронирования осуществляется с последующей закладкой, за исключением разбронирования при изменении номенклатуры и утилизации или уничтожения.

6. Материальные ценности государственного резерва, переданные на баланс других государственных органов в порядке освежения на безвозмездной основе, а также разбронированные материальные ценности, за исключением разбронированных при изменении номенклатуры и утилизации или уничтожении, подлежат возмещению за счет бюджетных средств.

7. Возмещение затрат по доставке и передаче гуманитарной помощи осуществляется из резерва Правительства Республики Казахстан на основании решения Правительства Республики Казахстан.

8. Порядок передачи материальных ценностей государственного резерва, подлежащих освежению, и разбронированных материальных ценностей при изменении номенклатуры на баланс других государственных органов, подведомственной организации системы государственного резерва определяется правилами оперирования материальными ценностями государственного материального резерва.

9. Пункт 9 вводится в действие с 01.01.2027 Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).

Сноска. Глава 17 дополнена статьей 94-1 в соответствии с Законом РК от 25.05.2020 № 332-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 94-2. Утилизация или уничтожение материальных ценностей государственного резерва

1. Решение об утилизации или уничтожении материальных ценностей государственного резерва принимается уполномоченным органом в области государственного материального резерва по согласованию с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом.

Часть 2 пункта 1 вводится в действие с 01.01.2027 Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).

2. Утилизация или уничтожение материальных ценностей государственного резерва осуществляется за счет бюджетных средств в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Утилизированные товары подлежат реализации уполномоченным органом в области государственного материального резерва в соответствии с правилами списания, уничтожения, утилизации материальных ценностей государственного материального резерва и реализации утилизированных товаров.

Часть 2 пункта 3 вводится в действие с 01.01.2027 Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).

Сноска. Глава 17 дополнена статьей 94-2 в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Статья 95. Использование
государственного резерва для
оказания регулирующего
воздействия на рынок**

В случае возникновения кризисных явлений и угрожающих диспропорций между спросом и предложением на внутреннем рынке материальные ценности государственного резерва ~~на основании решений Правительства Республики Казахстан~~ используются для оказания регулирующего воздействия на рынок.

в статье 95 слова "на основании решений Правительства Республики Казахстан" исключить;

Статья 96. Порядок выпуска
материальных ценностей из
государственного резерва для
оказания регулирующего
воздействия на рынок

1. Уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности и уполномоченный орган в области развития агропромышленного комплекса проводят мониторинг цен на товары и в случае достижения уровня цен, при котором целесообразно оказание регулирующего воздействия на рынок, по согласованию с уполномоченным органом в области государственного материального резерва вносят в Правительство Республики Казахстан предложение о необходимости выпуска материальных ценностей из государственного резерва для оказания регулирующего воздействия на рынок с указанием субъектов торговой деятельности – получателей, объема, цены и размера торговой надбавки выпускаемых материальных ценностей.

2. Отбор субъектов торговой деятельности в случае использования государственного резерва для оказания регулирующего воздействия на рынок осуществляется на основании следующих критериев:

1) правоспособность и дееспособность, подтвержденные документами, удостоверяющими личность или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) платежеспособность, выраженная в отсутствии задолженности перед банком, в котором субъект торговой деятельности обслуживается, подтвержденная наличием справки из банка или его филиала;

3) возможность реализации приобретаемого товара в розничных сетях торговли, подтвержденная правоустанавливающими документами или договором аренды объектов розничной торговой сети в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) наличие складских помещений, способных обеспечить должную сохранность приобретаемого товара, подтвержденное правоустанавливающими документами или договором аренды складских помещений в соответствии с законодательством Республики Казахстан, документами уполномоченных органов в области здравоохранения и в сфере гражданской защиты.

3. Уполномоченный орган в области государственного материального резерва осуществляет выпуск материальных ценностей из государственного резерва на основании решения Правительства Республики Казахстан путем заключения договоров с субъектами торговой деятельности. Деньги, полученные от выпуска материальных ценностей из государственного резерва для оказания регулирующего воздействия на рынок, перечисляются в доход бюджета.

Реализация материальных ценностей, выпущенных из государственного резерва для оказания регулирующего воздействия на рынок, осуществляется субъектами торговой деятельности путем розничной торговли.

Сноска. Статья 96 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 03.12.2015 № 432-V (вводится в действие с 01.01.2017); от 29.03.2016 № 479-V (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 18.03.2019 № 237-VI (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования); от 25.05.2020 № 332-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 96-1. Особенности поставки, хранения и выпуска лекарственных средств и медицинских изделий мобилизационного резерва

в соответствии с Законом РК от 25.05.2020 № 332-VI
(вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого
официального опубликования).

Статью 96-1 предусматривается исключить Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие с 01.01.2027).

1. К поставке, хранению и выпуску лекарственных средств и медицинских изделий мобилизационного резерва применяются положения настоящего Закона с особенностями, установленными настоящей статьей.

2. Заказчиком на приобретение услуг по поставке, хранению лекарственных средств и медицинских изделий мобилизационного резерва и их выпуску в порядке освежения и разбронирования в случаях изменения номенклатуры выступает уполномоченный орган в области здравоохранения.

3. Поставка, хранение лекарственных средств и медицинских изделий мобилизационного резерва и их выпуск в порядке освежения и разбронирования в случаях изменения номенклатуры осуществляются единым дистрибьютором, определяемым Правительством Республики Казахстан.

4. Порядок поставки, хранения и выпуска лекарственных средств и медицинских изделий мобилизационного резерва определяется правилами оперирования материальными ценностями государственного резерва.

Статья 97. Обеспечение перевозок материальных ценностей государственного резерва

1. В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или введения чрезвычайного положения перевозка материальных ценностей государственного резерва транспортными организациями осуществляется в первоочередном порядке.

2. Материальные ценности, выпускаемые из государственного резерва для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, оказания помощи беженцам и гуманитарной помощи, принимаются транспортными организациями к перевозке по предъявлению груза без предварительной оплаты.

Возмещение затрат за транспортировку груза осуществляется из чрезвычайного резерва Правительства Республики Казахстан.

Статья 98. Отчетность о наличии и движении материальных ценностей государственного резерва

Отчетность о наличии и движении материальных ценностей государственного резерва осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. При этом в пунктах хранения материальных ценностей государственного резерва, подведомственных организациях системы государственного резерва и организациях, которым установлены мобилизационные заказы учет и отчетность по движению и хранению материальных ценностей государственного резерва осуществляются отдельно от учета и отчетности по иной деятельности, осуществляемой ими.

Сноска. Статья 98 с изменением, внесенным Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 99. Учет материальных ценностей государственного резерва

Учет материальных ценностей государственного резерва осуществляется уполномоченным органом в области государственного материального резерва в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

Часть 2 статьи 99 вводится в действие с 01.01.2027 Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (текст исключен).

Сноска. Статья 99 - в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

РАЗДЕЛ 8. Статус и социальная защита сотрудников, военнослужащих, работников органов гражданской защиты и членов их семей

Глава 18. СТАТУС И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СОТРУДНИКОВ, ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ

Статья 100. Статус сотрудников, военнослужащих и работников органов гражданской защиты

Сноска. Заголовок статьи 100 - в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Органы гражданской защиты комплектуются сотрудниками, военнослужащими и работниками.

2. Исключен Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Военнослужащие органов гражданской защиты обладают статусом и пользуются правами и льготами, установленными законодательством Республики Казахстан для военнослужащих Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Перечень воинских должностей и соответствующих им воинских званий в органах гражданской защиты утверждается Президентом Республики Казахстан.

Военнослужащие органов гражданской защиты проходят воинскую службу в органах гражданской защиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Сотрудники органов гражданской защиты обладают статусом и пользуются правами и льготами, установленными законодательством Республики Казахстан для сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудники органов гражданской защиты проходят службу в органах гражданской защиты, относящуюся к особому виду государственной службы, порядок поступления, прохождения и прекращения которой определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Перечень должностей органов гражданской защиты, занятие которых дает право на присвоение специальных званий должностным лицам, выполняющим непосредственно основные задачи и функции органов гражданской защиты, утверждается Правительством Республики Казахстан.

5. Исключен Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5-1. К работникам органов гражданской защиты относятся административные государственные служащие и гражданские служащие.

Трудовые отношения административных государственных служащих регулируются Трудовым кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы.

Трудовые отношения гражданских служащих регулируются трудовым законодательством Республики Казахстан.

6. Исключен Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Сотрудники и военнослужащие органов гражданской защиты носят форменную одежду и специальное обмундирование установленного образца со знаками различия в соответствии с воинскими и специальными званиями.

8. Сотрудники и работники органов гражданской защиты при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, на учениях, боевых и оперативных дежурствах, занятиях в учебных центрах, занятиях с боевой техникой, при выполнении специальных задач носят специальную одежду.

9. Исключен Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Статья 100 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 374-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 № 196-VIII (порядок введения в действие см. ст.2).

в статье 100:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Статья 100. Статус сотрудников, военнослужащих и работников органов гражданской защиты";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Органы гражданской защиты комплектуются сотрудниками, военнослужащими и работниками.";

пункт 2 исключить;

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"3. Военнослужащие органов гражданской защиты обладают статусом и пользуются правами и льготами, установленными законодательством Республики Казахстан для военнослужащих Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Перечень воинских должностей и соответствующих им воинских званий в органах гражданской защиты утверждается Президентом Республики Казахстан.

Военнослужащие органов гражданской защиты проходят воинскую службу в органах гражданской защиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Сотрудники органов гражданской защиты обладают статусом и пользуются правами и льготами, установленными законодательством Республики Казахстан для сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудники органов гражданской защиты проходят службу в органах гражданской защиты, относящуюся к особому виду государственной службы, порядок поступления, прохождения и прекращения которой определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Перечень должностей органов гражданской защиты, занятие которых дает право на присвоение специальных званий должностным лицам, выполняющим непосредственно основные задачи и функции органов гражданской защиты, утверждается Правительством Республики Казахстан.";

пункт 5 исключить;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

"5-1. К работникам органов гражданской защиты относятся административные государственные служащие и гражданские служащие.

Трудовые отношения административных государственных служащих регулируются Трудовым кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы.

Трудовые отношения гражданских служащих регулируются трудовым законодательством Республики Казахстан.";

пункт 6 исключить;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Сотрудники и военнослужащие органов гражданской защиты носят форменную одежду и специальное обмундирование установленного образца со знаками различия в соответствии с воинскими и специальными званиями.";

в пункте 8:

в части первой слова "и подведомственных ведомству уполномоченного органа предприятий" исключить;

часть вторую исключить;

пункт 9 исключить;

**Статья 101. Оплата труда,
пенсионное и иное обеспечение
сотрудников и иных работников
органов гражданской защиты**

Сноска. Заголовок статьи 101 - в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Оплата труда, пенсионное и иное обеспечение сотрудников, военнослужащих и работников органов гражданской защиты осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований ежемесячно выплачивается надбавка за выслугу лет в процентах к должностному окладу в зависимости от стажа работы в следующих размерах при выслуге свыше:

- 1) трех лет - пятнадцать процентов;
- 2) пяти лет - двадцать процентов;
- 3) десяти лет - тридцать процентов;
- 4) пятнадцати лет - сорок процентов;
- 5) двадцати лет - пятьдесят процентов.

Стаж спасателям профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований для выплат процентных надбавок за выслугу лет исчисляется в порядке, определенном уполномоченным органом.

3. Сотрудники и военнослужащие, работники органов гражданской защиты обеспечиваются бесплатно форменной одеждой и специальным обмундированием.

4. При выполнении задач сотрудником и военнослужащим органов гражданской защиты по ликвидации чрезвычайных ситуаций или тушению пожаров в период действия военного или чрезвычайного положения или проведения антитеррористической операции, или в условиях вооруженного конфликта либо в местности, где объявлена чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера, срок службы исчисляется из расчета один день за три и выплачивается денежное содержание в трехкратном размере.

Порядок исчисления срока службы и выплаты денежного содержания сотрудникам и военнослужащим органов гражданской защиты при выполнении задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций или тушению пожаров в период действия военного или чрезвычайного положения или проведения антитеррористической операции, или в условиях вооруженного конфликта либо в местности, где объявлена чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера, определяется уполномоченным органом.

5. Сотрудники и военнослужащие органов гражданской защиты обеспечиваются питанием при нахождении на казарменном положении и (или) при участии в карантинных мероприятиях в порядке, определяемом уполномоченным органом по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию.

Сноска. Статья 101 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 29.10.2015 № 374-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.11.2021 № 75-VII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 102. Охрана жизни и
здоровья, медицинское
обеспечение сотрудников и иных
работников органов гражданской
защиты, а также членов их семей

Сноска. Заголовок статьи 102 - в редакции Закона РК от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Сотрудники и работники органов гражданской защиты имеют право на медицинское обеспечение в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При отсутствии по месту службы (работы) или месту жительства сотрудников органов гражданской защиты медицинских организаций с соответствующими отделениями в них, специалистов либо специального оборудования по медицинским показаниям медицинская помощь оказывается субъектами здравоохранения:

1) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения";

2) в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании".

Оплата услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи сотрудникам органов гражданской защиты осуществляется фондом социального медицинского страхования.

Возмещение затрат фонда социального медицинского страхования на оплату услуг субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи сотрудникам органов гражданской защиты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования осуществляется за счет бюджетных средств, предусмотренных уполномоченному органу в области здравоохранения.

Члены семей сотрудников органов гражданской защиты, проживающие совместно с ними, а также работников органов гражданской защиты имеют право на медицинскую помощь в медицинских организациях в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Оплата услуг медицинских организаций по оказанию медицинской помощи лицам, указанным в части четвертой настоящего пункта, осуществляется фондом социального медицинского страхования:

1) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения";

2) в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании".

Сотрудники, военнослужащие и работники органов гражданской защиты при наличии медицинских показаний направляются на санаторно-курортное лечение за счет бюджетных средств.

Сотрудники, военнослужащие и работники органов гражданской защиты обеспечиваются санаторно-курортным лечением в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках.

Права и льготы сотрудников и военнослужащих органов гражданской защиты, указанные в настоящем пункте, распространяются на сотрудников, военнослужащих органов гражданской защиты, уволенных со службы по достижению предельного возраста, состоянию здоровья или сокращению штатов, общая продолжительность службы которых составляет двадцать и более лет.

Права и льготы работников органов гражданской защиты, указанные в настоящем пункте, распространяются на работников органов гражданской защиты, уволенных по возрасту, состоянию здоровья или сокращению штатов, общая продолжительность работы которых составляет двадцать и более лет в органах гражданской защиты, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

Военнослужащие по призыву гражданской обороны, курсанты организаций образования уполномоченного органа при наличии медицинских показаний имеют право на бесплатное медицинское обеспечение в медицинских организациях в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

За детьми сотрудников и работников органов гражданской защиты, погибших при исполнении служебных обязанностей, до достижения ими совершеннолетия сохраняется право на медицинское и санаторно-курортное обслуживание в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан.

2. Граждане, поступающие на службу (работу) в органы гражданской защиты, в обязательном порядке проходят медицинское освидетельствование, проверку уровня физической подготовки, тестирование профессиональных качеств, психологическое тестирование, по результатам которых определяется их пригодность к службе (работе).

Период временной нетрудоспособности непрерывного нахождения на лечении сотрудника органов гражданской защиты не должен превышать четырех месяцев, кроме случаев, когда законодательством Республики Казахстан предусмотрены более длительные сроки нахождения на лечении по отдельным заболеваниям. По истечении установленного срока непрерывного нахождения на лечении сотрудника он подлежит медицинскому освидетельствованию для решения вопроса о годности к дальнейшей службе (работе).

Время нахождения на лечении сотрудников органов гражданской защиты в связи с полученными ими при исполнении служебных обязанностей ранениями, контузиями или увечьями сроком не ограничивается. На медицинское освидетельствование указанные лица направляются после окончания лечения или при определившемся исходе заболевания.

Сноска. Статья 102 с изменениями, внесенными законами РК от 29.09.2014 № 239-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.12.2018 № 208-VI (вводится в действие с 01.01.2020); от 24.06.2025 № 196-VIII (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 103. Социальные гарантии спасателей и членов их семей

1. Обязательное социальное страхование спасателей осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан.

2. Спасатели могут быть застрахованы также за счет средств, поступивших на основании договоров от государственных органов и организаций.

3. В случае гибели (смерти) спасателя при исполнении служебных обязанностей либо его смерти в течение года вследствие травмы, полученной при исполнении служебных обязанностей, иждивенцам выплачивается единовременное пособие в размере не менее десятикратного годового размера заработной платы по последней занимаемой должности.

4. При установлении спасателю инвалидности в результате увечья, травмы, ранения, контузии, заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей, ему выплачивается единовременное пособие в размерах:

1) лицу с инвалидностью первой или второй группы - пятикратного годового размера заработной платы;

2) лицу с инвалидностью третьей группы - двукратного годового размера заработной платы.

5. В случае получения спасателем при исполнении служебных обязанностей увечья, травмы, ранения, контузии, заболевания со стойкой утратой трудоспособности без установления инвалидности ему выплачивается единовременное пособие в размере не менее годового размера заработной платы.

6. Единовременное пособие, определенное пунктами 3, 4 и 5 настоящей статьи, не выплачивается, если в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, доказано, что гибель (смерть), увечья, травмы, ранения, контузии, заболевание спасателя наступили в связи с обстоятельствами, не связанными с исполнением служебных обязанностей.

7. Пособие на погребение умершего или погибшего спасателя аварийно-спасательных служб и формирований выдается в размере, устанавливаемом на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

8. Пособия в соответствии с пунктами 3, 4, 5 и 7 настоящей статьи выплачиваются за счет средств организаций, содержащих аварийно-спасательные службы и формирования. При чрезвычайных ситуациях техногенного характера затраты организаций, содержащих аварийно-спасательные службы и формирования, возмещаются в полном объеме за счет причинителя вреда (ущерба).

9. Социальное обеспечение членов семей спасателей по инвалидности, по случаю потери кормильца осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите.

10. На спасателей профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований, обслуживающих организации с вредными и опасными условиями труда, распространяются гарантии правовой и социальной защиты и льготы, установленные законодательством Республики Казахстан для работников этих организаций. Размер их заработной платы должен быть не ниже размера заработной платы соответствующих категорий работников обслуживаемых ими опасных производственных объектов.

11. Правовые и социальные гарантии, предусмотренные настоящей статьей, распространяются на спасателей добровольных аварийно-спасательных формирований, а также граждан, не являющихся спасателями, при привлечении их к проведению аварийно-спасательных работ.

Сноска. Статья 103 с изменениями, внесенными законами РК от 02.08.2015 [№ 342-V](#) (вводится в действие с 01.07.2018); от 27.06.2022 [№ 129-VII](#) (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 20.04.2023 [№ 226-VII](#) (вводится в действие с 01.07.2023).

Статья 103-1. Социальные
гарантии сотрудников органов
гражданской защиты и членов их
семей

1. При перемещении по службе сотрудника органов гражданской защиты, связанной с переездом из одного населенного пункта в другой более чем на пятьдесят километров, ему выплачивается за счет бюджетных средств подъемное пособие в размере двухмесячного денежного содержания на самого сотрудника и половины его месячного денежного содержания на каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним.

При перемещении по службе сотрудника органов гражданской защиты ему возмещаются за счет бюджетных средств затраты на перевозку до десяти тонн собственного имущества, а также проезд на железнодорожном, водном, автомобильном транспорте, включая проезд членов семьи, переехавших вместе с ним.

Перечень должностей сотрудников органов гражданской защиты, имеющих право при перемещениях по службе на подъемное пособие, возмещение затрат за проезд на транспорте и перевозку собственного имущества, определяется Правительством Республики Казахстан.

2. Сотрудники органов гражданской защиты, уволенные со службы в органах гражданской защиты с правом на получение пенсионных выплат за выслугу лет, а также сотрудники, получившие увечье (ранение, травму, контузию) при исполнении служебных обязанностей и признанные не годными к службе, имеют право ношения парадной и парадно-выходной формы одежды.

3. Сотрудники органов гражданской защиты и члены их семей, нуждающиеся в жилище, определенные в соответствии с главой 13-1 Закона Республики Казахстан "О жилищных отношениях", обеспечиваются жилищем на период прохождения службы за счет государства. Сотрудникам органов гражданской защиты взамен предоставления служебного жилища выплачиваются жилищные выплаты за счет бюджетных средств.

Сноска. Раздел 8 дополнен статьей 103-1 в соответствии с Законом РК от 24.06.2025 № 196-VIII (порядок введения в действие см. [ст.2](#)).

РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 104. Финансирование мероприятий гражданской защиты

1. Финансирование мероприятий гражданской защиты осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Финансирование мероприятий гражданской защиты осуществляется за счет:

1) бюджетных средств;

2) средств организаций;

3) добровольных взносов граждан, фондов и общественных объединений;

4) иных источников, не противоречащих законодательству Республики Казахстан.

Статья 105. Ответственность за
нарушение законодательства
Республики Казахстан о
гражданской защите

Нарушение законодательства Республики Казахстан о гражданской защите влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Статья 106. Разрешение споров в сфере гражданской защиты

Споры в сфере гражданской защиты разрешаются в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Сноска. Статья 106 - в редакции Закона РК от 29.06.2020 № 351-VI (вводится в действие с 01.07.2021).

Статья 107. Международное
сотрудничество в сфере
гражданской защиты

Уполномоченный орган участвует в следующих направлениях международного сотрудничества в сфере гражданской защиты:

1) проведение на постоянной основе совместно с организациями зарубежных стран, международными организациями мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

2) создание и обеспечение деятельности международных организаций по противодействию чрезвычайным ситуациям и обеспечению гражданской защиты;

3) оказание гуманитарной помощи зарубежным странам;

4) обучение казахстанских специалистов в зарубежных странах;

5) обучение иностранных специалистов в Республике Казахстан;

6) проведение семинаров, конференций, учений и тренингов в Республике Казахстан и за рубежом;

7) совместное осуществление научных исследований по разным аспектам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты.

Статья 108. Деятельность
иностранцев, иностранных и
международных организаций по
обеспечению гражданской защиты
населения на территории
Республики Казахстан

Деятельность иностранцев, иностранных и международных организаций по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий на территории Республики Казахстан осуществляется, если она не противоречит законодательству Республики Казахстан или регламентируется международными договорами.

Глава 20. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 109. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

2. Признать утратившими силу следующие законы Республики Казахстан:

1) Закон Республики Казахстан от 5 июля 1996 года «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 11-12, ст. 263; 1998 г., № 23, ст. 416; 1999 г., № 4, ст. 101; 2000 г., № 6, ст. 145; 2003 г., № 14, ст. 112; 2004 г., № 11-12, ст. 67; № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 8, ст. 52; № 20, ст. 152; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 21, ст. 97; 2009 г., № 2-3, ст. 9; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; 2012 г., № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4);

2) Закон Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года «О пожарной безопасности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 18, ст. 368; 1998 г., № 23, ст. 416; 1999 г., № 20, ст. 728; № 23, ст. 931; 2000 г., № 6, ст. 142; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 14, ст. 112; № 24, ст. 177; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 20, ст. 152; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 13, ст. 67; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 11, ст. 102; 2012 г., № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4);

3) Закон Республики Казахстан от 27 марта 1997 года «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 6, ст. 69; 1998 г., № 24, ст. 436; 2000 г., № 8, ст. 187; 2004 г., № 11-12, ст. 67; № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; 2007 г., № 2, ст. 18; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 20, ст. 152; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 21, ст. 97; 2011 г., № 1, ст. 7);

4) Закон Республики Казахстан от 7 мая 1997 года «О Гражданской обороне» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 9, ст. 93; 1998 г., № 23, ст. 416; 1999 г., № 4, ст. 101; 2000 г., № 6, ст. 142; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 16, ст. 104; 2007 г., № 10, ст. 69; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 21, ст. 97; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2, 7; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; 2012 г., № 4, ст. 32; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4);

5) Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «О государственном материальном резерве» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 20, ст. 378; 2003 г., № 15, ст. 139; 2006 г., № 16, ст. 104; 2010 г., № 3-4, ст. 11; № 17-18, ст. 108; 2011 г., № 5, ст. 43; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 1, ст. 4);

6) Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2002 г., № 7-8, ст. 77; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 20, ст. 152; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 21, ст. 97; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 9, ст. 44; 2011 г., № 1, ст. 2, 7; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 1, ст. 5; № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4).

Президент
Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 11 апреля 2014 года
№ 188-V ЗРК

На базе центра созданы курсы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам промышленной безопасности, промышленной безопасности, безопасности и охране труда.

Обучение проводится по 44 учебным программам, согласованным с территориальным органом уполномоченного органа в области промышленной безопасности.



Имеется оснащенный учебный класс



Обучение проводится высококвалифицированным преподавательским составом





По окончании курсов слушателям выдаются
удостоверения государственного образца



Проводятся совместные работы с предприятиями,
контролирующими органами



Периодически проводятся круглые столы с участием руководителей предприятий и Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан





Обучение проводится как в практических



Так и в теоретических формах обучения



ТОО СП ИНКАЙ

Сузакский район,

П.Тайконур















ТОО СП ИНКАЙ

2011 ГОД

Обучение операторов АЗС











УПРАВЛЕНИЕ ЧС г. ШЫМКЕНТА





Территориальные органы ЧС в области промышленной безопасности

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЧС г.КАРАГАНДА





16/10/2009

ТОО СП КАТКО

П.Таукент















- 1) КММ
- 2) ГРМ
- 3) СМД ОКМ
- 4) СМД СМДЗМ
- 5) СМД РИТМ
- 6) 6000?





















Төтенше жағдайдағы жұмысшылардың іс-әрекеті Действия персонала при ЧС



ПОСМОТРЕТЕ: ЖАҒДАЙДЫҢ
ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ

Бұқпай әрекеттерді, жасау-қолдану

ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ
ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ

ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ
ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ



"КАТ"



ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ



- 1. ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ
- 2. ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ
- 3. ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ
- 4. ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ
- 5. ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ
- 6. ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ
- 7. ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ
- 8. ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ
- 9. ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ
- 10. ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ



- 1. ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ
- 2. ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ
- 3. ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ
- 4. ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ
- 5. ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ
- 6. ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ
- 7. ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ
- 8. ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ
- 9. ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ
- 10. ЖАҒДАЙДЫҢ АЛДЫН АЛУ







2009 8 28









ТОО КАЗСТРОЙСЕРВИС

п.Белые Воды



01/01/2008



ЮКГУ ИМ.М.АУЕЗОВА

ЭКОЛОГИЯ

































ЮКГУ им.М.Ауезова и РГП «ЗемКомитет»



ЮКГУ им.М.Ауезова и РГП «ЗемКомитет»



ЮКГУ им.М.Ауезова и РГП «ЗемКомитет»



ЮКГУ им.М.Ауезова и РГП «ЗемКомитет»

ЮКГУ им.М.Ауезова

Студенты - взрывники





**КАЗАХСТАНСКИЙ ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА,
г.АКТАУ**







МЕЖДУ ЗАНЯТИЯМИ В СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА





Ахмет Ясауи кесенесі
Ю-н-еско әлемдік мұралар
тізіміне енгізілген.

«Ходжа Ахмет Ясауи»
и в список мирового
наследия ЮНЕСКО

Ahmet Yasaul mausoleum
listed in the list of the
UNESCO world heritage.

ХОЖА АХМЕД ЯСАВИ
СОҒАТ ҒИМАРАТЫ
XII-XIV ғ.ғ.
ЫСҚАТІІІ
МЕМЛЕКЕТ ҚАҒАУЫНАА

АРХИТЕКТУРНЫҢ КОМПЛЕКС
ХОДЖИ
АХМЕДА ЯСАВИ
XII-XIV ғ.ғ.
ПАМЯТНИК
ОБЪЕКТАСЪ ГОСУДАРСТВА





**ВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ
ТОО ЖАРЫЛЫС, г.СЕМЕЙ**



Наши слушатели

АО «ЛОКОМОТИВ»
ВСЕХ ФИЛИАЛОВ

В ШЫМКЕНТЕ







































АО «ЛОКОМОТИВ» и ТОО «РАУАН»



**АО «Локомотив»
2012 год**







КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТҮТЕНІШЕ
ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ
"ӨНЕРКӘСІП ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ҰЛТТЫҚ
ҒЫЛЫМИ - ТЕХНИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ"
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ОҢТҮСТІК БІРЛІГІ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

АО “НК “ ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ”

**В Астане
2007 год**





В АЛМАТЫ











В ШЫМКЕНТЕ



11/12/2009





11/12/2009























В АКТОБЕ



































В АКТОБЕ

2011 год



























Утверждены
приказом Министра
по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан
19 сентября 2007 года
№ 141

**Правила промышленной
безопасности при
взрывных работах**



Утверждены
приказом Министра
по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан
19 сентября 2007 года
№ 141

Правила промышленной безопасности при взрывных работах



Утверждены
приказом Министра
по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан
19 сентября 2007 года
№ 141

вила промышленной
безопасности при
взрывных работах



В КАРАГАНДЕ































Караганда 2011 год















В ПАВЛОДАРЕ









22/10/2009

Шымкент – 2012 год

Основание: прекурсоры

